

RECURSO CÍVEL Nº 5078961-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ELAINE CARNEIRO MAGALHAES (AUTOR)

MILITAR - AUXÍLIO FARDAMENTO - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001 - PAGAMENTO DO VALOR A MENOR REALIZADO EM 2014 - COBRANÇA DA DIFERENÇA APENAS EM 2024 - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, para reformar a sentença e julgar EXTINTO COM ESOLUÇÃO DO MERITO POR PRESCRIÇÃO. Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios ante o provimento recursal, a teor do art. 55 da Lei nº 9099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5078961-55.2024.4.02.5101

510015353019 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5078961-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ELAINE CARNEIRO MAGALHAES (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Cinge-se a controvérsia no pagamento do auxílio-fardamento.

O pedido foi julgado procedente.

Em sede recursal, a recorrente pugna pela reforma da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conforme previsto no artigo 3º, inciso XII, da Medida Provisória 2.215-10/2001, o auxílio-fardamento consiste em “direito pecuniário devido ao militar para custear gastos com **fardamento, conforme regulamentação**”.

No caso concreto, a Autora pleiteia o pagamento da diferença de **auxílio fardamento** pago a menor, cujo fato gerador ocorreu em **agosto de 2014**, em virtude da promoção.

Diante disso, o **pleito autoral concernente ao pagamento de auxílio fardamento encontra óbice no instituto da prescrição**, nos termos do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932.

O princípio da *actio nata* fixa o termo *a quo* no momento da violação do direito à prestação pretendida, o que se deu com **o pagamento questionado que ocorreu no contracheque de agosto de 2014** (Evento 01, Anexo 07, 08).

Trata-se de omissão impugnável de imediato, de forma que deveria a Autora, ao se sentir prejudicado por não ter recebido os valores que entendia fazer *jus*, **ter ajuizado a ação pertinente dentro do lapso temporal de cinco anos, contados da violação do direito, OU proposto impugnação administrativa que lhe suspendesse tal prazo**. No caso não há prova nem de uma nem de outra ação.

O ajuizamento da ação em 2024 faz extinguir a pretensão em virtude do transcurso do prazo quinquenal de prescrição.

Insta pontuar que o STJ entende que, nos casos de férias não gozadas ou não indenizadas, enquanto o militar estava em atividade, o prazo prescricional só começa a fluir a partir do momento em que o militar é desligado da ativa, haja vista que, enquanto ativo, **sempre poderá usufruir do direito ao descanso remunerado**. Todavia, o referido entendimento não se aplica ao caso dos autos, porquanto não se refere a indenização de férias não gozadas; mas de outro direito que ocorre pontualmente ao tempo da promoção, não havendo outra oportunidade até o fim da carreira de ser fruído senão quando promovido. Assim, considerando que não se trata de direito advindo de relação jurídica continuada mas pagamento certo por fato específico na carreira da parte autora, aplica-se a regra geral de contagem do prazo prescricional, que inicia-se da ciência do demandante acerca da violação do direito.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, para reformar a sentença e julgar EXTINTO COM ESOLUÇÃO DO MERITO POR PRESCRIÇÃO**. Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios ante o provimento recursal, a teor do art. 55 da Lei nº 9099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019)**. Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.